

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N° 594807-59-COT26

A.- OBJETO DE LA COMPRA

- A.1.- La presente adquisición tiene por objeto la compra de repuestos para motor marca VOLVO modelo D4-300, del "Petrolero AO-52 Almirante Montt", con el propósito de mantener la operatividad de la embarcación asociada.
- A.2.- El oferente participante en la presente Compra Ágil, estará obligado a cumplir con los requisitos que se detallan en el presente documento, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos expuestos serán consideradas como inadmisibles.

B.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

- B.1.- Los proveedores deberán presentar su oferta debidamente completada, con información clara y específica respecto a los bienes ofertados, no siendo admisible la presentación de ofertas vacías, incompletas o que consistan únicamente en el copiado y pegado del formato original de la solicitud de cotización publicada en mercado público.
- B.2.- Las ofertas que no contengan información propia del proveedor, tales como descripción detallada de los artículos, unidades de entrega, precios, condiciones comerciales o cualquier otro antecedente necesario para su correcta evaluación, serán declaradas como inadmisibles como incumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta.

C.- DISPOSICIONES GENERALES

- C.1.- El oferente, al momento de presentar su oferta, acepta todo lo estipulado en el presente documento.
- C.2.- Todos los plazos contenidos en la oferta son de días corridos, a menos que se exprese lo contrario. En el caso que un plazo señalado, se cumpliera en un día sábado, domingo o festivo, se entenderá automáticamente prorrogado para el día hábil siguiente.
- C.3.- Aquellas ofertas cuyos artículos no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas o que no cumplan la necesidad, serán declaradas como inadmisibles. Lo anterior incluye, diferencias de calidad, características técnicas, formatos de presentación de oferta, funcionalidad o cualquier otro aspecto relevante definidos en los requerimientos de compra.

D.- PARTICIPANTES

- D.1.- Podrán participar como Oferentes, directamente o como apoderados de terceros, las personas naturales o jurídicas y los integrantes de Uniones Temporales de Proveedores (UTP), asociación de personas naturales y/o jurídicas.
- D.2.- Oferentes deben estar inscritos en Chileproveedores.
- D.3.- Oferentes deben indicar el plazo de entrega en días corridos desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra.

E.- VISITA A TERRENO.

- E.1.- No será necesaria una visita a terreno.

F.- CONTRATO

- F.1.- La adquisición será formalizada mediante la emisión de la respectiva Orden de Compra a través del portal Mercado Público.

G.- GARANTÍAS

- G.1.- Para la presente Compra Ágil, no se solicitarán boletas de garantía.

H.- FORMA DE PAGO

- H.1.- El oferente adjudicado deberá emitir la factura a nombre de la "Petrolero AO-52 Almirante Montt", **RUT 61.979.670-5**, Molo de Abrigo sin número, Valparaíso, giro: Actividades de Defensa, debiendo el oferente adjudicado entregar los siguientes datos: nombre de la empresa, número de cuenta corriente, banco, RUT, tipo de cuenta y correo electrónico para proceder con el pago respectivo.
- H.2.- El pago se efectuará una vez que sea recibida la factura, previa **"RECEPCIÓN CONFORME"** de los artículos, acompañado del certificado de **"Acta recepción"** firmado por el responsable de la solicitud de adquisición.
- H.3.- El AO Montt, pagará dentro de un plazo de treinta (30) días, siguientes a la recepción de la factura, en la forma y condición señalada en los párrafos anteriores, según lo señalado en la ley N° 21.131 del Ministerio de Economía, de fecha 16 de enero 2019.
- H.4.- En el caso de inconsistencias o incumplimiento de lo ofertado, el "Petrolero AO-52 Almirante Montt", cuenta con la facultad de rechazar la factura electrónica emitida por el proveedor. Lo anterior, por medio de la plataforma de SII unilateralmente y dentro del plazo máximo de 8 días corridos desde la emisión del documento tributario, de acuerdo con las prerrogativas que confiere la ley.

I.- DE LOS ATRASOS

- I.1.- Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días corridos posteriores de la fecha de aceptación de la orden de compra y los días ofertados por el proveedor adjudicado.
- I.2.- Si existe atraso superior a tres (3) días en la entrega de los artículos o servicio, se entenderá que existe un incumplimiento total del proveedor. En este caso, el "Petrolero AO-52 Almirante Montt" podrá desistirse y dejar sin efecto la orden de compra, argumento suficiente para proceder a realizar un nuevo proceso.

J.- ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS O SERVICIO.

- J.1.- El proveedor seleccionado deberá cumplir con las entregas por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los tiempos propuestos en la oferta.
- J. 2.- La Orden de Compra deberá ser aceptada a más tardar 48 hrs. luego de la emisión de la misma.
- J.3.- La entrega de los artículos deberá concretarse no más allá de 05 días corridos contados desde la fecha de aceptación de la orden de compra, fecha que en ningún caso podrá pasar del día lunes 27 de julio.
- J.2.- Si se presentan defectos o incumplimientos de las Especificaciones Técnicas de los artículos o servicio, aun cuando cumpla con la fecha de entrega, será responsabilidad del Proveedor reemplazarlos en un plazo máximo de tres (3) días corridos después de notificado el rechazo de los artículos defectuosos, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposición de los artículos.

K.- SANCIONES.

- K.1.- Se entenderá como sanción si la empresa adjudicada no cumpliera los puntos 1 y 2 de la CLAUSULA I., reflejando el comportamiento contractual del proveedor mediante una nota de evaluación de comportamiento, la cual se verá reflejada en la ficha del registro de proveedores del portal Mercado Público.
- K.2.- Por concepto de multa se considerará un 1% por cada día corrido de incumplimiento, calculado sobre el valor neto de la Orden de Compra, sin perjuicio de las entregas parciales que se puedan haber efectuado.
- K.3.- Para el cobro adecuado por el concepto “multa”, se privilegiará el descontar la multa de la factura emitida por el proveedor al momento de efectuar el pago
- K.4.- En la eventualidad de no haberse cumplido el punto anterior, el pago de lo adeudado deberá ser efectuado por el proveedor a través de vale vista, cheque, transferencia electrónica, o depósito efectivo, emitido siempre a nombre de:
- Dirección de Contabilidad de la Armada
 - Rut: 61.966.700-K
 - Cta. Cte. N°: 2390930314
- K.5.- Lo anterior en no más de un plazo máximo de (15) días hábiles desde recibida la notificación por escrito y por el valor que indique la resolución que impone la multa. El cobro de la multa por atraso no podrá exceder el 40 % del valor neto de la Orden de Compra, de lo contrario, se dará término al contrato.
- K.6.- Una vez efectuado el pago de la multa el proveedor deberá remitir los comprobantes que respalden dicho pago a las casillas de correo electrónico que se indican a continuación:

cmelo@armada.cl
ifuentes@armada.cl

L.- RESPONSABILIDAD

- L.1.- Proveedor deberá cotizar por la totalidad de lo indicado en Anexo “A” Detalle y Especificaciones técnicas que se encuentra adjunto.
- L.2.- Despacho deberá ser considerado en el precio de los productos.

M.- EVALUACIÓN

- M.1.- Para esta adquisición se evaluará cada una de las ofertas, adjudicándose al proveedor más económico, que cumpla con lo detallado, de acuerdo a lo solicitado por el “Petrolero AO-52 Almirante Montt”, basándose en lo que a continuación se indica:

1. Oferta todo lo solicitado.
2. Oferta con unidad de entrega de los artículos, de acuerdo a lo solicitado.

El oferente con mejor oferta y que cumpla con lo solicitado, de acuerdo a lo anterior, será el que se adjudicará la presente Compra Ágil.

M.2.- Los criterios señalados precedentemente se evaluarán como se indica a continuación:

M.2.1.- Oferta todo lo solicitado:

- Su oferta será evaluada para el proceso de adjudicación.
- No oferta todo lo solicitado, su oferta no será considerada, quedando inadmisibile.

M.2.2.- Oferta Técnica:

Unidad de Entrega:

- Cumple ofertando la misma unidad de entrega y con lo solicitado en Anexo "A", su oferta será evaluada para el proceso de adjudicación.
- No cumple ofertando la misma unidad de entrega y con lo solicitado en Anexo "A", su oferta no será considerada, quedando inadmisibile.

N.- PLAZOS DE ENTREGA

- N.1.- El oferente deberá indicar en plazo de entrega de los bienes ofertados en días hábiles en su oferta, de acuerdo a lo señalado en el punto J.
- N.2.- Al momento de recibir la mercadería, esta debe cumplir con lo indicado en el punto M.2.2.-, de lo contrario, los artículos no serán recibidos y su factura será rechazada en la página del SII, por lo que seguirá corriendo el plazo de entrega, afectando las clausulas I.- y K.-

ORIGINAL FIRMADO

**PAULINA ELIZONDO IBÁÑEZ
TENIENTE PRIMERO AB
JEFE DEPTO. AB. Y FINANZAS**

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- Portal mercado Público
- 2.- Archivo Repartición.